

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1373/2542

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

จำสืบตำรวจ รัชชัย หรือ นายรัชชัย
แดง น้อย

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 227

ประจักษ์พยานฝ่ายโจทก์เบิกความยืนยันว่าได้พูดคุยกับพวก ของจำเลยและจำเลยเป็นเวลานานในระยะใกล้เคียงถึงสองครั้ง โดยไม่ปรากฏว่าพวกของจำเลยและจำเลยสวมหมวกหรือปกปิดใบหน้า ซึ่งพยานโจทก์จำได้แม่นยำว่าเป็นจำเลย เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจให้ดูภาพถ่ายจำเลย พยานก็สามารถชี้ได้ถูกต้อง เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้พยานก็ชี้ตัวจำเลยได้ถูกต้องอีก หลังเกิดเหตุจำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจก็ขาดราชการจนถูกไล่ออกจากราชการเป็นพิรุธบ่งชี้ว่าจำเลยขาดราชการเพื่อหลบหนี การจับกุม ไม่ปรากฏว่าพยานโจทก์เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลย จึงไม่มีเหตุให้ระแวงสงสัยว่าจะแกเล้งเบิกความปรักปรำจำเลย การที่พยานโจทก์เบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุดังกล่าวจำเลยกับพวกเคยเรียกร้องเอาเงินในลักษณะเดียวกันจาก ผู้เสียหายมาก่อนและได้กระทำต่อเนื่องกันมา จนถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม เป็นการนำสืบในประเด็นเพื่อให้เชื่อ ว่าพยานโจทก์เคยเห็นจำเลยมาก่อนและสามารถจำจำเลยได้ การฟ้อง ก็ไม่จำเป็นต้องระบุข้อเท็จจริงดังกล่าวมาในฟ้องเพราะเป็น รายละเอียดที่โจทก์นำสืบในภายหลังได้ การนำสืบของโจทก์ไม่

เป็นการนำสืบนอกฟ้อง และพนักงานสอบสวนได้สอบสวนพยานโจทก์เกี่ยวกับการกระทำผิดของจำเลยในคดีนี้แล้วแม้จะมีได้สอบสวนถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ของจำเลยที่ได้กระทำมาก่อนดังกล่าวก็ถือว่าพนักงานสอบสวนได้สอบสวน คดีนี้โดยชอบแล้ว โจทก์จึงนำสืบข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ และไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบ ส่วนการที่พยานโจทก์ เบิกความแตกต่างกันเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของจำเลย นั้นอาจเป็นเพราะพยานไม่ทันสังเกตหมวกนิรภัย หากทำให้คำเบิกความในข้ออื่นมีน้ำหนักลดน้อยลงไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 148, 157, 309, 310, 313, 335, 336 ทวิ, 337 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 35,000 บาท แก่ผู้เสียหายที่ 1

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, 309, 310 วรรคแรก, 313 วรรคแรก ประกอบ มาตรา 316 และ 337 วรรคแรก การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตาม มาตรา 148 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 10 ปี ข้อหาและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2536 สิบตำรวจตรีสมเจตกับพวกร่วมกันตรวจค้นห้องพักของผู้เสียหายที่ 1 ห้องหมายเลข 1231 โรงแรมเวลคัมพาเลซ แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายสิบตำรวจตรีสมเจตกับพวกจึงเอาเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว 1 เครื่องกระเป๋าเอกสาร 1 ใบของผู้เสียหายที่ 1 และรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2 อ-8825 กรุงเทพมหานคร ที่ผู้เสียหายที่ 1 ใช้ระหว่างพักอยู่ในประเทศไทยไป พร้อมกับเรียกเงินจากผู้เสียหายที่ 1 ต่อมาสิบตำรวจตรีสมเจตกับพวกนัดให้ผู้เสียหายที่ 1 นำเงินไปไถ่รถยนต์คืน ผู้เสียหายที่ 1 และนายผดุงศักดิ์ไปตามนัดพบสิบตำรวจตรีสมเจตกับพวกไปรอรับเงินค่าไถ่รถยนต์เจ้าพนักงานตำรวจจึงจับสิบตำรวจตรีสมเจตไว้ได้ ส่วนพวกสิบตำรวจตรีสมเจตอีกคนหนึ่งหลบหนีไป มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า จำเลยร่วมกระทำความผิดด้วยหรือไม่ โจทก์มีนายผดุงศักดิ์ จิมพานิช เป็นประจักษ์พยานเบิกความว่าเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2536 เวลาเที่ยงวัน สิบตำรวจตรีสมเจตกับพวกรวม 4 คน พาผู้เสียหายที่ 1 ไปบ้านพยานและบอกให้พยานตามนางสุนิย์มาพบเพื่อให้นางสุนิย์นำเงิน 50,000 บาทไถ่ตัวผู้เสียหายที่ 1 และจำเลยเป็นคนหนึ่งเฝ้าพวกของสิบตำรวจตรีสมเจต และในวันที่ 3 เมษายน 2536 เวลา 15 นาฬิกา ขณะที่พยานยืนรอที่หน้าร้านค้าสหกรณ์ตามนัดจำเลยขับรถจักรยานยนต์จากถนนฝั่งตรงกันข้ามไปหาพยานแล้วเปิดกระจกหน้าหมวกนิรภัยถามถึงเงินค่าไถ่รถยนต์ และบอกถึงสถานที่รถยนต์ที่จะไถ่จอดอยู่ ขณะเดียวกันร้อยตำรวจเอกสมชาย คงตั้งจิตต์ ซึ่งไปซุ่มดูเพื่อจับคนร้ายก่อนแล้วจะเข้าจับกุม แต่จำเลยขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปร้อยตำรวจเอกสมชายก็มาเบิกความสนับสนุนและยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้เข้าไปถามเรื่องเงินค่าไถ่จากนายผดุงศักดิ์และขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเมื่อพยานจะเข้าจับกุม คงจับได้แต่สิบตำรวจตรีสมเจตซึ่งยืนอยู่ที่ถนนฝั่งตรงข้ามข้างวัดเบญจมบพิตร เห็นว่า ขณะที่นายผดุงศักดิ์เห็นสิบตำรวจตรีสมเจตกับพวกพาผู้เสียหายที่ 1 ไปที่บ้านนั้นเป็นเวลากลาง

วัน และนายผกาตึกได้คุยกับสืบทำรวจตรีสมเจตกับพวกเป็นเวลานานในระยะใกล้
ชิด โดยไม่ปรากฏว่าสืบทำรวจตรีสมเจตกับพวกสวมหมวกหรือปกปิดใบหน้า และ
หลังจากนั้นเพียงประมาณ 10 วัน นายผกาตึกได้พบและคุยกับสืบทำรวจตรีสมเจต
กับพวกที่ร่วมไปด้วยดังกล่าวอีกหนึ่งคนอีกครั้งในระยะใกล้ชิดเพื่อตกลงเรื่องค่าไถ่
รถยนต์ ทั้งขณะคุยกันพวกของสืบทำรวจตรีสมเจตยังเปิดกระจกหน้าหมวกนิรภัย
อีกด้วยตามเหตุการณ์ดังกล่าวร้อยตำรวจเอกสมชายซึ่งไปชุมนุมอยู่ก่อนแล้วและกำลัง
จะเข้าจับกุมและโดยเฉพาะนายผกาตึกซึ่งเคยเห็นหน้าบุคคลดังกล่าวมาก่อนถึงสอง
ครั้งสามารถเห็นหน้าบุคคลดังกล่าวได้ชัดเจน และจำได้แม่นยำว่าเป็นจำเลย ทั้งเมื่อ
เจ้าพนักงานตำรวจให้ดูภาพถ่ายจำเลยหมาย จ.4 นายผกาตึกสามารถชี้ได้ถูกต้องว่า
เป็นภาพถ่ายผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์ไปคุยกับตนที่หน้าร้านค้าสหกรณ์จนเจ้าพนักงาน
ตำรวจสามารถทราบได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาล
ปากคลองสาน และติดตามจับกุมได้ให้นายผกาตึกชี้ตัว ปรากฏว่านายผกาตึก
สามารถชี้ตัวจำเลยได้ถูกต้องตามบันทึกการชี้ตัวเอกสารหมาย จ.1 ยิ่งไปกว่านั้นยัง
ได้ความอีกว่า หลังเกิดเหตุจำเลยขาดราชการจนถูกไล่ออกจากราชการ พุทธิการณ
ดังกล่าวเป็นพิรุธและบ่งชี้ว่าจำเลยขาดราชการเพื่อหลบหนีการจับกุม อีกประการ
หนึ่งไม่ปรากฏว่าพยานโจทก์เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยจึงไม่มีเหตุให้ระแวง
สงสัยว่าจะแกล้งเบิกความปรัปรำจำเลย ที่จำเลยอ้างว่านายผกาตึกและนางสุนีย์
เบิกความว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ 6 เดือน จำเลยกับพวกเคยขู่เอาเงินจำนวน
40,000 บาทจากผู้เสียหายที่ 1 เป็นการนำสืบนอกฟ้อง และพนักงานสอบสวนไม่ได้
สอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวไว้ จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญานั้น เห็นว่าโจทก์นำสืบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวเพื่อชี้ให้เห็นว่า ก่อนเกิดเหตุคดีนี้
จำเลยกับพวกเคยเรียกร้องเงินในลักษณะเดียวกันจากผู้เสียหายที่ 1 และได้ทำต่อ
เนื่องกันมา จนกระทั่งถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมเป็นการนำสืบในประเด็นเพื่อให้
เชื่อว่าทั้งนางสุนีย์และนายผกาตึกเคยเห็นจำเลยมาก่อนและสามารถจำจำเลยได้ทั้ง

การฟ้องก็หาจำต้องระบุข้อเท็จจริงดังกล่าวมาในฟ้องด้วยไม่เพราะเป็นรายละเอียดที่โจทก์นำสืบในภายหลังได้การนำสืบของโจทก์ไม่เป็นการนำสืบนอกฟ้อง และพนักงานสอบสวนได้สอบสวนทั้งนางสุนีย์และนายผดุงศักดิ์เกี่ยวกับการกระทำผิดของจำเลยในคดีนี้แล้ว แม้จะมีได้สอบสวนถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ของจำเลยที่ได้กระทำมาก่อนดังกล่าว ก็ถือว่าพนักงานสอบสวนได้สอบสวนคดีนี้โดยชอบแล้ว โจทก์จึงนำสืบข้อเท็จจริงดังกล่าวได้และไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดังจำเลยอ้างและที่จำเลยอ้างว่าภาพถ่ายจำเลยที่เจ้าพนักงานตำรวจนำมาให้นายผดุงศักดิ์ชี้ จำเลยถ่ายเมื่ออายุ 20 ปี แต่ขณะเกิดเหตุจำเลยอายุ 47 ปี จึงไม่น่าเชื่อว่านายผดุงศักดิ์จะชี้ได้ถูกต้องนั้นเห็นว่า จำเลยมิได้นำสืบให้เห็นว่ารูปร่างลักษณะของจำเลยขณะเกิดเหตุแตกต่างจากภาพถ่ายหมาย จ.4 อย่างไร ทั้งมิได้ส่งภาพถ่ายของจำเลยขณะเกิดเหตุมาเปรียบเทียบให้เห็นว่ามีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันมากจนการดูเพียงภาพถ่ายหมาย จ.4 ไม่สามารถชี้ตัวจำเลยได้ถูกต้อง ส่วนที่นายผดุงศักดิ์และร้อยตำรวจเอกสมชายเบิกความแตกต่างกันเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยของจำเลยนั้นเห็นว่า ในเหตุการณ์ที่ร้อยตำรวจเอกสมชายจะต้องรีบเข้าจับกุมจำเลย อาจจะไม่ทันสังเกตหมวกนิรภัยก็ได้ การที่พยานเบิกความแตกต่างกันในข้อดังกล่าวหาทำให้คำเบิกความในข้ออื่นมีน้ำหนักลดน้อยลงแต่อย่างใด ข้ออ้างของจำเลยลวนชาดเหตุผลและไม่มีน้ำหนักที่จะรับฟัง พยานหลักฐานโจทก์มีเหตุผลและน้ำหนักรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้ร่วมกระทำผิดด้วยที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยมานั้นชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-พิชัย เตโชพิทยาภูล-ปัญญา ถนอมรอด)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ